PHỤ LỤC 6

KINH PHÍ QUẢN LÝ VẬN HÀNH

(Đính kèm Hợp đồng mua bán nhà/công trình xây dựng số NWP.5.5-2.28/2024/HDMB/DVBT-TNP-NLKN ngày 10/06/2024)

Bên Mua chịu trách nhiệm thanh toán Kinh Phí Quản Lý Vận Hành theo quy định như sau:

1. Kinh Phí Quản Lý Vận Hành (chưa bao gồm thuế GTGT) do Bên Bán quy định, được tính cho mỗi mét vuông Tổng Diện Tích Sử Dụng Đất. Chi tiết về mức phí này sẽ được Bên Bán thông báo bằng văn bản cho Bên Mua tại thời điểm mời nhận bàn giao, mức phí dự kiến từ 16.000 đến 20.000 VND/m^2/tháng.

   Mức phí này có thể được điều chỉnh theo thỏa thuận với đơn vị quản lý, vận hành trên cơ sở hợp lý, phù hợp với thực tế từng thời điểm và sẽ được Bên Bán thông báo bằng văn bản cho Bên Mua trước khi áp dụng.

   Bên Mua có nghĩa vụ thanh toán 03 (ba) tháng Kinh Phí Quản Lý Vận Hành đầu tiên vào tài khoản của Bên Bán trong vòng 05 (năm) ngày trước Ngày Bàn Giao theo thông báo của Bên Bán. Kinh Phí Quản Lý Vận Hành còn lại của năm đầu tiên được thanh toán định kỳ hàng quý (03 tháng một lần) vào 05 (năm) ngày đầu tiên của mỗi quý.

2. Kinh Phí Quản Lý Vận Hành được thanh toán vào tài khoản chi phí quản lý và vận hành của Bên Bán theo thông báo của Bên Bán.

3. Kinh Phí Quản Lý Vận Hành được sử dụng để thực hiện các công việc, dịch vụ quản lý vận hành Khu Bất Động Sản Nghỉ Dưỡng bao gồm nhưng không giới hạn dịch vụ bảo vệ, vệ sinh môi trường, diệt côn trùng, làm vườn, chăm sóc cây xanh, vệ sinh khu công cộng, thiết bị chữa cháy, chi phí điện, nước cho Khu Vực Chung và chi phí xử lý nước thải.

BÊN MUA	**ĐẠI DIỆN BÊN BÁN**
Nguyễn Lê Kim Ngân THẠCH NGUYỄN PHƯƠNG	CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DELTA-VALLEY BÌNH THUẬN M.S.D.N: 3400573917 - C.T.T.N.H.H - T.P. PHAN THIẾT - T. BÌNH THUẬN
	PHÙNG HẢI ĐĂNG **Giám Đốc Điều hành Dự án**

Scanned with CamScanner

PHỤ LỤC 7

NỘI QUY KHU BẤT ĐỘNG SẢN NGHỈ DƯỠNG

(Đính kèm Hợp đồng mua bán nhà/công trình xây dựng số NWP.5.5-2.28/2024/HDMB/DVBT-TNP-NLKN ngày 10./06/2024)

PHẦN 1: ĐỊNH NGHĨA

Trừ khi ngữ cảnh có quy định khác, các thuật ngữ viết hoa sau đây trong Nội quy Khu Bất Động Sản Nghỉ Dưỡng có nghĩa tương ứng như sau:

Hợp Đồng	:	là hợp đồng mua bán/thuê nhà/công trình xây dựng và toàn bộ các phụ lục đính kèm cũng như mọi sửa đổi, bổ sung bằng văn bản đối với hợp đồng do Chủ Đầu Tư và Chủ Sở Hữu lập và ký kết trong quá trình thực hiện hợp đồng.
Dự Án	:	là dự án bất động sản của Chủ Đầu Tư có tên Tổ hợp Khu du lịch Thung Lũng Đại Dương tọa lạc tại Xã Tiến Thành, Thành Phố Phan Thiết.
Chủ Sở Hữu	:	là một hoặc nhiều người có quyền sở hữu hợp pháp/ quyền sử dụng hợp pháp đối với Bất Động Sản Nghỉ Dưỡng trong Khu Bất Động Sản Nghỉ Dưỡng hoặc bên mua/bên thuê có tên trong Hợp Đồng
Người Lưu Trú	:	là Chủ Sở Hữu, các thành viên trong gia đình của Chủ Sở Hữu, Người thuê, các thành viên trong gia đình của Người thuê, người giúp việc và bất kỳ người nào có quyền lưu trú trong Bất Động Sản Nghỉ Dưỡng.
Người Thuê	:	là một hoặc nhiều người đã ký hợp đồng thuê Bất Động Sản Nghỉ Dưỡng dài hạn (thời hạn thuê từ 6 tháng trở lên) với Chủ Sở Hữu.
Khách	:	là bất kỳ người nào có mặt trong Khu Bất Động Sản Nghỉ Dưỡng do Chủ Sở Hữu/ Người Thuê/ Người Lưu Trú mời tới.
Chủ Đầu Tư	:	là chủ sở hữu vốn hoặc tổ chức, cá nhân được giao quản lý, sử dụng vốn để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Bất Động Sản Nghỉ Dưỡng.
Bất Động Sản Nghỉ Dưỡng	:	có nghĩa là bao gồm biệt thự nghỉ dưỡng, nhà phố thương mại và các bất động sản nghỉ dưỡng khác thuộc Dự Án do Chủ Đầu Tư xây dựng để bán/ cho thuê dài hạn, chi tiết như quy định tại Hợp Đồng này.
Khu Bất Động Sản Nghỉ Dưỡng	:	là khu vực bao gồm các Bất Động Sản Nghỉ Dưỡng của Dự Án.

Scanned with CamScanner

PHỤ LỤC 8

(Đính kèm Hợp đồng mua bán nhà/công trình xây dựng số

NWP.5.5-2.28/2024/HDMB/DVBT-TNP-NLKN ngày 10./.06/.2024)

Phụ lục này (“**Phụ Lục**”) được lập ngày..10..tháng ..06năm 2024).. bởi và giữa các bên sau đây:

CÔNG TY TNHH DELTA-VALLEY BÌNH THUẬN

Địa chỉ trụ sở chính	:	Đường Hòn Giồ - Thuận Quý, Thôn Tiến Hòa, Xã Tiến Thành, Thành Phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Địa chỉ liên hệ	:	65 Nguyễn Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM, Việt Nam
Điện thoại	:	1900636666
Số tài khoản (VND)	:	3171157970066 tại Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB)_Chi nhánh Bắc Sài Gòn
Mã số doanh nghiệp	:	3400573917
Người đại diện	:	**Ông PHÙNG HẢI ĐĂNG**
Chức vụ	:	**Giám đốc Điều hành Dự án**
Theo văn bản ủy quyền số	:	07/2024-UQ-DVBT ngày 29/12/2023

*(Sau đây gọi tắt là “**Bên Bán**” hoặc “**Chủ Đầu Tư**”)*

Và

Ông/Bà	:	**THẠCH NGUYÊN PHONG**
Thẻ căn cước công dân/ hộ chiếu số/CMND	:	079093015131 cấp ngày : 27/11/2021 tại : Cục cảnh sát Quản Lý Hành Chính Về Trật Tự Xã Hội
Ngày hết hạn	:	05/04/2033
Ông/Bà	:	**NGUYỄN LÊ KIM NGÂN**
CMND/HC/CCCD	:	079195000613 cấp ngày: 23/01/2022 tại: Cục Cảnh Sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
Ngày hết hạn	:	12/01/2035

*(Sau đây gọi tắt là “**Bên Mua**”)*

(Bên Bán và Bên Mua sau đây được gọi chung là “Các Bên” và gọi riêng là “Bên”, được hiểu tùy

Scanned with CamScanner

từng ngữ cảnh).

XÉT RẰNG:

A. Các Bên đã ký kết Hợp đồng mua bán nhà/công trình xây dựng số **NWP.5.5-2.28/2024/HDMB/DVBT-TNP-NLKNngày** 10./.06./2024. và các phụ lục đính kèm ("**Hợp Đồng**");

B. Căn cứ nhu cầu và nguyện vọng thực tế của Các Bên khi thực hiện Hợp Đồng.

DO ĐÓ, NAY, Các Bên thống nhất lập và ký kết Phụ Lục này để sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Hợp Đồng như sau:

ĐIỀU 1. NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

Các Bên thống nhất điều chỉnh Mục 4 Phụ Lục 5 - Giá bán và tiến độ thanh toán đính kèm Hợp Đồng như sau:

"4. Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của Bên Mua, Các Bên thống nhất lịch thanh toán Giá Bán Bất Động Sản Nghỉ Dưỡng như sau:

Đợt thanh toán	***Tỷ lệ thanh toán (%/Giá Bán Bất động sản Nghỉ Dưỡng)***	***Số tiền thanh toán chưa bao gồm thuế GTGT (đồng)***	***Thuế GTGT tương ứng (đồng)***	***Cộng số tiền thanh toán đã bao gồm thuế GTGT (đồng)***	***Thời hạn thanh toán***
1	*30,00*	*3.247.207.814*	*324.720.781*	*3.571.928.595*	*Ngay sau khi ký Hợp Đồng*
2	*43,44*	*4.702.449.339*	*470.244.934*	*5.172.694.273*	*Trong vòng 10 (mười) ngày kể từ ngày kế tiếp ngày ký Hợp đồng (không được áp dụng quyền thanh toán trễ hạn 10 ngày nêu tại Điều 11.1 của Hợp đồng)*

Scanned with CamScanner

3	*21,56*	*2.333.167.592*	*233.316.759*	*2.566.484.351*	*Trong vòng 05 (năm) ngày trước ngày dự kiến bàn giao Bất Động Sản Nghỉ Dưỡng theo thư thông báo.*
4	*5,00*	*541.201.302*	*54.120.131*	*595.321.433*	*Trong vòng 05 (năm) ngày trước ngày dự kiến bàn giao Giấy Chứng Nhận theo thư thông báo. (Thuế GTGT còn lại là 54.120.131 VND sẽ được thanh toán cùng lúc với Đợt nhận bàn giao nêu trên)*
TỔNG CỘNG	***100,00***	***10.824.026.047***	***1.082.402.605***	***11.906.428.652***	

"

Để làm rõ, trường hợp bất cứ nội dung nào tại Điều 1 của Phụ Lục này không thể thực hiện được mà không do lỗi của Các Bên thì Các Bên thống nhất chấm dứt thực hiện thanh toán theo tiến độ quy định tại Điều 1 của Phụ Lục này. Theo đó, Bên Mua tiến hành thực hiện thanh toán theo Giá Bán Bất Động Sản Nghỉ Dưỡng và tiến độ thanh toán được quy định tại Phụ Lục 5 đính kèm Hợp Đồng. Số tiền Bên Mua đã thanh toán vượt so với tiến độ thanh toán quy định tại Phụ Lục 5 đính kèm Hợp Đồng sẽ không được hoàn lại cho Bên Mua mà được xem là khoản tiền tạm giữ (tiền bảo đảm) để đảm bảo thanh toán các đợt thanh toán tiếp theo quy định tại Phụ Lục 5 đính kèm Hợp Đồng và sẽ được cấn trừ vào các đợt thanh toán đến hạn tiếp theo quy định tại Phụ Lục 5 đính kèm Hợp Đồng.

ĐIỀU 2: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

2.1. Phụ Lục này được điều chỉnh và giải thích theo quy định của pháp luật Việt Nam.

2.2. Phụ Lục này được ký kết trên cơ sở tự nguyện, bình đẳng. Các Bên đảm bảo có thẩm quyền và năng lực theo quy định của Phụ Lục này và pháp luật để ký kết và thực hiện Phụ Lục này.

2.3. Trong Phụ Lục này, các từ, cụm từ viết hoa sẽ có ý nghĩa như các thuật ngữ đã được định nghĩa tại Hợp Đồng, trừ khi ngữ cảnh có yêu cầu diễn giải theo một nghĩa khác.

2.4. Phụ Lục này có hiệu lực kể từ ngày được Các Bên ký kết và là một phần không tách rời của Hợp Đồng. Các nội dung không quy định tại Phụ Lục này sẽ áp dụng quy định của Hợp Đồng và pháp luật áp dụng.

Scanned with CamScanner

2.5. Kể từ ngày Phụ Lục này có hiệu lực, ngoài các nội dung được sửa đổi, bổ sung tại Phụ Lục này, các nội dung còn lại của Hợp Đồng sẽ tiếp tục có hiệu lực thi hành đối với Các Bên. Nếu có mâu thuẫn, không thống nhất của cùng một nội dung giữa Phụ Lục này với Hợp Đồng thì nội dung tại Phụ Lục này sẽ được áp dụng.

2.6. Trường hợp có điều khoản và/hoặc quy định nào trong Phụ Lục này bị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xác định là vô hiệu hoặc không có giá trị pháp lý hoặc không có hiệu lực thì cũng không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản và/hoặc nội dung còn lại, Các Bên sẽ thỏa thuận để sửa đổi điều khoản hoặc quy định đó cho phù hợp với ý chí Các Bên và quy định pháp luật trong thời gian sớm nhất. Các Bên sẽ tiếp tục và không làm gián đoạn việc thực hiện các điều khoản, quy định khác vẫn đang có giá trị của Phụ Lục này.

2.7. Phụ Lục này được lập thành 03 (ba) bản gốc bằng tiếng Việt với mỗi bản gốc có chữ ký gốc của người đại diện có thẩm quyền của mỗi Bên và có giá trị như nhau, Bên Bán giữ 02 (hai) bản, Bên Mua giữ 01 (một) bản để làm cơ sở thực hiện.

BÊN MUA/ĐẠI DIỆN BÊN MUA	**ĐẠI DIỆN BÊN BÁN**
THẠCH NGUYỄN PHONG	
Nguyễn Lê Kim Ngân	**PHÙNG HẢI ĐĂNG** **Giám đốc Điều hành Dự án**

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DELTA-VALLEY BÌNH THUẬN
M.S.D.N: 3400573917 - C.T.T.N.H.H - TP. PHAN THIẾT - T. BÌNH THUẬN

Scanned with CamScanner